ปัญหาการใช้อำนาจค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

THE ISSUE OF EXERCISING SEARCH POWERS IN PRIVATE PREMISES WITHOUT A WARRANT UNDER THE SPECIAL CASE INVESTIGATION ACT, B.E. 2547

แพรวรรณ สกุลช่างเสนาะ

PRAEWAN SAKULCHANGSANOR

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2567

ลิขสิทธิ์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ II
กิตติกรรมประกาศ III
สารบัญ IV

บทที่

1 บทนำ 1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 7
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 7
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 7
1.5 วิธีดำเนินการศึกษา 8
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 8

2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้อำนาจค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น 9
2.1 ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย 9
2.1.1 ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) 11
2.1.2 ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process Model) 12
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการค้นในที่รโหฐาน 15
2.2.1 สิทธิเสรีภาพของบุคคลในที่รโหฐาน 15
2.2.2 การจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการดำเนินคดีอาญา 19
2.2.3 ความสำคัญของการค้นในที่รโหฐานต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา .. 21
2.3 หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น 24
2.3.1 หลักการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 24
2.3.2 หลักการจำกัดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 28
2.3.3 หลักเหตุอันควรสงสัย 30

บทที่ **หน้า**

2.4 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 35
2.4.1 เจตนารมณ์ของการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ..... 35
2.4.2 ความหมายและประเภทของคดีพิเศษ 37

3 กฎหมายเกี่ยวกับการใช้อำนาจค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นของไทยและต่างประเทศ..... 43
3.1 การค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นในประเทศไทย 43
3.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 43
3.1.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 46
3.1.3 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 48
3.1.4 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551..... 52
3.1.5 ข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547..... 53
3.1.6 ข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ พ.ศ. 2565 54
3.1.7 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2565..... 55
3.2 หลักเกณฑ์การค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นในหน่วยงานอื่น 57
3.2.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 57
3.2.2 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)..... 58
3.2.3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 61
3.3 การค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นในต่างประเทศ..... 62
3.3.1 สหรัฐอเมริกา (United States of America) 63
3.3.2 สหราชอาณาจักร (United Kingdom) 71
3.3.3 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany)..... 78

4 การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการการค้นในที่รโหฐาน..... 82
4.1 ปัญหาการค้นในที่รโหฐานเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย..... 82
4.2 ปัญหาการใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ..... 87
4.3 ปัญหาระเบียบข้อบังคับที่ไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 91

บทที่		หน้า
5	บทสรุปและข้อเสนอแนะ	96
	5.1 บทสรุป	96
	5.2 ข้อเสนอแนะ	98
บรรณานุกรม		101
ประวัติผู้เขียน		107

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

อาชญากรรมในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบวิธีการกระทำความผิดที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมากขึ้น จนกลายเป็นอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาล ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี ความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจและการคลัง มีการใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงและช่องว่างของกฎหมายปิดบังความผิดของตน มีอิทธิพลและเครือข่ายองค์กรโยงใยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดี[1] กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI : Department of Special Investigation) เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบในการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดทางอาญาบางประเภท โดยที่คดีดังกล่าวจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการสืบสวนและสอบสวน มีการกำหนดให้มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ วิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์สูง โดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกำหนด หรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษตามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566 ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด[2] คือ (ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ (ข) คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง

---

[1] กรมสอบสวนคดีพิเศษ. (2559). ***ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ***. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.dsi.go.th/th/Detail/History-of-DSI [2567, 15 พฤษภาคม].

[2] พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ" มาตรา 21.

ประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ (ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติที่สำคัญหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม (ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน (จ) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทำความผิดอาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา และคดีความผิดทางอาญาอื่นนอกจากข้อข้างต้นตามที่คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่[3]

การสอบสวนคดีพิเศษจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการในการสอบสวนลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากคดีอาญาทั่วไป[4] เพราะวิธีการกระทำความผิดมีลักษณะแตกต่างกัน การสอบสวนคดีพิเศษจึงมีความยากในการรวบรวมพยานหลักฐานมากกว่าคดีอาญาทั่วไป เนื่องจากผู้กระทำความผิดมีความเชี่ยวชาญในการกระทำความผิดและมีความสามารถในการปกปิดทำลายพยานหลักฐานอันที่จะทำให้ตนต้องถูกดำเนินคดี การรวบรวมแสวงหาพยานหลักฐานในคดีพิเศษจึงถือได้ว่าเป็นงานที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้องทำอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งการค้นหาพยานหลักฐานในที่รโหฐานในคดีพิเศษโดยหลักต้องค้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากล่าวคือต้องค้นโดยมีหมายค้น แต่เนื่องจากคดีพิเศษเป็นคดีที่มีการทำลายพยานหลักฐานและการปกปิดพยานหลักฐานในระดับสูง หากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้อาจทำให้พยานหลักฐานนั้นถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนสภาพไป จึงได้มีการบัญญัติเรื่องการค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นเพื่อใช้ในกรณีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง (1) โดยไม่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้ยกเว้นให้สามารถค้นได้ หากมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ[5]

---

[3] กรมสอบสวนคดีพิเศษ. (2564). ***การถอดบทเรียนกระบวนการปฏิบัติงาน TQM - Best Practices เรื่อง พลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพื้นที่: กรณีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station).*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://ftqm.or.th/images/document/symposium/2021-22/FullPaper/TQM22-BP35-FullPaper.pdf [2567, 18 พฤษภาคม].

[4] เสริมสิริ ลีวาณิชยกุล. (2549). ***การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้น : ศึกษากรณีพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 2.

[5] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560. มาตรา 33.

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้บัญญัติเรื่องการค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นไว้ในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง (1)[6] "ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจเข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจค้น เมื่อมีเหตุสงสัยตามสมควรว่ามีบุคคลที่มีเหตุสงสัยว่ากระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษหลบซ่อนอยู่ หรือมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ บุคคลนั้นจะหลบหนีไปหรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม" บทบัญญัติดังกล่าวคล้ายกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 (4) ซึ่งให้อำนาจพนักงานสอบสวนในการค้นในที่รโหฐานโดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ประสิทธิภาพของบทบัญญัตินี้จะมีผลดีเมื่อใช้ในการค้นคดีอาญาทั่วไปเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากเป็นคดีอาญาที่มีลักษณะพิเศษ การให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเข้าค้นเคหสถานโดยไม่ต้องมีหมายค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอาจทำให้อำนาจการค้นไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เนื่องจากการค้นในคดีพิเศษควรมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นพิเศษมากกว่าคดีอาญาทั่วไป ดังนั้นจึงมีการกำหนดให้อำนาจค้นเคหสถานหรือสถานที่ใด ในคดีพิเศษเป็นอำนาจเฉพาะ

ปัจจุบันได้มีการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 - 2565) จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (1) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.59 รองลงมา คือ ใช้อำนาจตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (1) จำนวน 1 – 5 ครั้ง, จำนวนมากกว่า 20 ครั้ง, จำนวน 6 – 10 ครั้ง และจำนวน 11 – 20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 31.77, 5.29, 4.41 และ 2.94 ตามลำดับ[7] ถือได้ว่ามีอัตราการใช้อำนาจตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (1) อยู่ในระดับต่ำ ทั้งที่เป็นมาตรการพิเศษที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ในการใช้รวบรวมพยานหลักฐานตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมคดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความปลอดภัย โดยมีหลายปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการใช้อำนาจตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (1) สามารถจำแนกได้เป็นประเด็นดังนี้

---

[6] พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ, มาตรา 24 วรรคหนึ่ง (1).

[7] กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ. (2566). ***การใช้อำนาจตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547***. รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: กรมสอบสวนคดีพิเศษ. หน้า 54.

ปัญหาประการแรก ปัญหาการค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นเพื่อพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ เนื่องจากในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ได้มีการบัญญัติเรื่องการหาบุคคลเฉพาะบุคคลที่มีเหตุสงสัยว่ากระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษเท่านั้น ไม่ได้กำหนดถึงเรื่องการหาบุคคลที่เป็นการช่วยเหลือแต่อย่างใด ซึ่งผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายบางรายต้องการความช่วยเหลือในทันทีทันใดเพราะกำลังเป็นอันตรายถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและอาจไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การให้ความช่วยเหลือของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงต้องมีประสิทธิภาพ และเครื่องมืออำนวยประสิทธิภาพนี้ คือ อำนาจในการค้น[8] จึงเป็นการไม่แน่ใจว่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะสามารถใช้อำนาจเข้าค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นเพื่อทำการช่วยเหลือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อในคดีพิเศษได้หรือไม่ หรือถ้าจะต้องใช้อำนาจดังกล่าวควรจะต้องใช้อำนาจจากกฎหมายใด

ปัญหาประการที่สอง ปัญหาการใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (1) โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีเหตุสงสัยตามสมควรว่าบุคคลที่กระทำความผิดคดีพิเศษหลบซ่อนอยู่ในสถานที่นั้น หรือเหตุสงสัยตามสมควรว่ามีทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษหรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ และต้องประกอบด้วยเงื่อนไขที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเหตุอันควรเชื่อว่าหากไปเอาหมายค้นมาอาจจะเป็นการเนิ่นช้าเกินไปทำให้บุคคลนั้นจะหลบหนีไป หรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม การเข้าค้นเคหสถานหรือสถานที่นั้นจะขาดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ และเงื่อนไขทั้งสองข้อต้องประกอบกันจึงเป็นเหตุในการเข้าค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้น เป็นกรณีที่กฎหมายได้เปิดช่องให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษใช้ดุลพินิจได้เองอย่างกว้างขวาง ซึ่งการค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นตามบทบัญญัติดังกล่าวนั้น ยังไม่ได้มีการบัญญัติถึงแนวทางปฏิบัติของพนักงานสอบสวนดีพิเศษไว้อย่างชัดเจน เช่นนั้น ถ้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษใช้อำนาจของตนเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนดหรือเหตุที่ใช้อ้างในการค้นโดยไม่มีหมายค้นนั้น ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อย่างสมเหตุสมผล อันก่อให้เกิดการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร ทำให้การค้นดังกล่าวเป็นการค้นที่ไม่มีอำนาจนำไปสู่การที่ศาลไม่รับฟังพยานหลักฐาน ส่งผลให้พยานหลักฐานไม่สามารถรับฟังได้ หรือส่งผลให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการใช้อำนาจโดย

---

[8] มีชัย บรรจงปรุ. (2560). ***ปัญหาเกี่ยวกับการค้นในที่รโหฐานเพื่อช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม.*** สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.

มิชอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษควรต้องใช้ดุลพินิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ดุลพินิจที่เป็นการกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลต้องกระทำด้วยความรอบคอบเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหาย ดังนั้น ปัญหาคือจะใช้หลักเกณฑ์ใดเป็นเครื่องวัดว่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ใช้ความระมัดระวังแล้ว และกรอบการใช้ดุลพินิจที่ใช้นั้นเป็นอย่างไร อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

ปัญหาประการที่สาม ปัญหาระเบียบข้อบังคับที่ไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการบัญญัติไว้อย่างกว้าง ๆ ไม่มีการกำหนดรายละเอียดการใช้อำนาจขั้นตอนการปฏิบัติให้ครอบคลุม ขาดคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทำให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเกิดความสับสนและไม่กล้าตัดสินใจใช้อำนาจเพราะไม่มั่นใจในขั้นตอนการปฏิบัติ ประกอบกับอนุบัญญัติของบทบัญญัติดังกล่าวมีการกำหนดหลักเกณฑ์บางประการที่ยุ่งยากกว่าการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดั่งกรณีการบันทึกเหตุสงสัยตามมาตรา 24 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า[9] “...และบันทึกเหตุสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อที่ทำให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น..” ไม่ได้ระบุว่าต้องบันทึกเมื่อใด แต่ในข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ข้อ 5 บัญญัติว่า[10] “ก่อนการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจัดทำบันทึกเหตุสงสัยตามสมควร...” ส่วนนี้บังคับให้ต้องจัดทำบันทึกเหตุสงสัยก่อน ไม่สามารถจัดทำภายหลังได้ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้ระบุไว้เช่นเดียวกันในการที่จะต้องจัดทำบันทึกก่อนหรือหลังการตรวจค้น และมิได้ระบุถึงสถานที่ใดในการจัดทำบันทึก จะเห็นได้ว่าข้อบังคับดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกฎหมายและการปฏิบัติงานซึ่งเป็นกรณีเร่งด่วนที่ไม่สามารถขอหมายค้นได้ หากต้องมาจัดทำบันทึกจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วน[11] การปฏิบัติงานจึงมีความไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่นั้น ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทำให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (1) ไม่ชัดเจน ทำให้มีความเห็นเกี่ยวกับการใช้อำนาจดังกล่าวแตกต่างกัน ขาดความมั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากกลัวว่าอาจจะ

---

[9] พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ. มาตรา 24 วรรคสอง.

[10] ข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อบังคับ กคพ. มาตรา 24” ข้อ 5.

[11] กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 7. หน้า 72.

ใช้ได้ไม่ถูกต้อง ประกอบกับขั้นตอนการปฏิบัติงานบางอย่างที่มีความยุ่งยาก ดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการถูกร้องเรียน ผู้ปฏิบัติจึงไม่ใช้อำนาจตามมาตราดังกล่าว

โดยปัจจุบันพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยการขอหมายค้นจากศาล ซึ่งทำให้การใช้อำนาจตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (1) อยู่ในระดับต่ำ สาเหตุอาจเป็นเพราะบทบัญญัติบางประการที่ไม่สามารถนำมาบังคับใช้ในการดำเนินคดีพิเศษได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่มีบทบัญญัติถึงแนวทางปฏิบัติในการค้นในที่รโหฐานที่ชัดเจนมากพอ ทำให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่สามารถแสวงหาพยานหลักฐานได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเสมือนว่ามีอำนาจพิเศษอยู่แต่ไม่ใช้อำนาจที่มีให้เกิดผลหรือเกิดประโยชน์ อันไม่สมกับเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรานี้ โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรานี้ต้องการให้เป็นเครื่องมือพิเศษให้เหนือกว่าหน่วยบังคับใช้กฎหมายอื่นในกระบวนการยุติธรรม และเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาพยานหลักฐาน และรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด อันเนื่องมาจากฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแสวงหาพยานหลักฐาน

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องทำการศึกษาการใช้อำนาจค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เพื่อให้การใช้อำนาจดังกล่าวของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับคำว่า “การกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ”[12] เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อันเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่มีกฎหมายเฉพาะให้อำนาจการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งถือเป็นมาตรการพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันจะทำให้การสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมที่รัฐต้องให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

---

[12] กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 7. หน้า 2.

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น

2. เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใช้อำนาจค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นของประเทศไทยและต่างประเทศ

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อำนาจค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น

4. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น

1.3 สมมติฐานของการศึกษา

การบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มีหลักการพิเศษที่แตกต่างจากลักษณะการค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นในคดีอาญาทั่วไป เพื่อสัมฤทธิ์ผลในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในคดีพิเศษ แต่เนื่องจากยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนทำให้เกิดปัญหาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่ใช้อำนาจ จึงจำเป็นต้องแสวงหาแนวทางเพื่อความชัดเจนอันนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อป้องกันมิให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่มิชอบที่จะกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

สารนิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาการใช้อำนาจค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และตามกฎหมายไทย รวมทั้งเปรียบเทียบกับการค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นของพนักงานสอบสวนต่างประเทศ โดยจะมุ่งวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องการใช้ดุลพินิจ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง ตลอดจนวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในส่วนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติจากหน่วยงานอื่นของประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขระเบียบข้อบังคับและจัดทำคู่มือของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.5 วิธีดำเนินการศึกษา

สารนิพนธ์ฉบับนี้ใช้วิธีดำเนินการศึกษาวิจัยเอกสารจาก วิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความ ตำรากฎหมายไทยและต่างประเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ การค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการค้นโดยไม่มีหมายค้น และกฎหมายต่างประเทศที่บัญญัติในเรื่องเดียวกันนี้

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น
2. ทำให้ทราบกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อำนาจค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นของประเทศไทยและต่างประเทศ
3. ทำให้ทราบปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อำนาจค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น
4. ทำให้ทราบแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้อำนาจค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น

บทนี้จะศึกษาทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในที่รโหฐาน รวมถึงการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการดำเนินคดีอาญา ความสำคัญของการค้นในที่รโหฐานต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และหลักการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ จะพิจารณาหลักเหตุอันควรสงสัยและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยจะเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการค้นในที่รโหฐานกับความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกรณีดังกล่าว และสำรวจแนวทางการกำหนดกรอบในการค้น ทั้งในแง่ของการถ่วงดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิและการป้องกันอาชญากรรม

2.1 ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย

เมื่อมีการตรากฎหมายเพื่อใช้บังคับแล้ว ภาระหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่อไปคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเสมอภาค ซึ่งจะนำไปสู่การควบคุมการกระทำความผิดในสังคมได้ตามความมุ่งหมาย ในเรื่องนี้นักอาชญาวิทยาได้พัฒนาแนวความคิดและขอบเขตปรัชญาการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมสังคม (The Philosophy of Enforcing Laws and Social Control) รวมถึงการควบคุมพฤติกรรมอันจะนำไปสู่การกระทำความผิดสำหรับลักษณะที่สำคัญเกี่ยวกับปรัชญาการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมสังคมมีอยู่สามประการ[1]

1) รัฐเป็นผู้ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมความประพฤติและคุ้มครองพิทักษ์ผลประโยชน์ของสมาชิกในสังคมตามหลักกฎหมายมหาชนในฐานะที่รัฐมีอำนาจเหนือราษฎร มิได้รวมถึงกฎหมายเอกชนอันเป็นกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างราษฎรในฐานะเท่าเทียมกัน

2) รัฐเป็นผู้ได้รับอาณัติมอบหมาย (Mandate) จัดสรรเจ้าหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความผาสุกของชุมชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด

---

[1] เบญจวรรณ หนูพยันต์. (2555). ***อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีจับบุคคลและค้นที่รโหฐาน.*** สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

3) การบังคับใช้กฎหมายจะต้องบังคับใช้แก่สมาชิกในสังคมโดยเสมอภาค ภายใต้หลักนิติธรรม (Rule of Law) ปราศจากความลำเอียงหรือรังเกียจเดียดฉันท์โดยสิ้นเชิง

หลักเกณฑ์ทั้งสามประการดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กฎหมายเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมการกระทำความผิดในสังคม แต่ความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนแต่ละคนในสังคมเคารพกฎหมายบ้านเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเที่ยงตรงและเที่ยงธรรม นอกจากนี้ ยังต้องกำหนดมาตรการป้องกันภัยทางสังคมอย่างเด็ดขาดและยุติธรรม เพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักการนิติธรรม (Rule of Law) ให้สอดคล้องกับครรลองการปกครองในระบบประชาธิปไตย โดยประสานประโยชน์ระหว่างกฎหมาย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความเป็นธรรมในสังคม (Law, Order and Justice)[2]

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Ideology in Criminal Procedure) หมายถึง การดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการบังคับใช้กฎหมายทางอาญา เช่น หน่วยงานตำรวจ หน่วยงานอัยการ หน่วยงานศาล และหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการชั้นสืบสวน สอบสวน พิจารณาพิพากษา บังคับคดี หรือกระบวนการอื่นใด ให้เกิดความยุติธรรมในสังคม[3]

ทั้งนี้ ในการดำเนินคดีอาญาจะมีขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ สำหรับนำบุคคลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การสอบสวน การฟ้องร้อง การพิจารณาพิพากษา และการลงโทษตามคำพิพากษา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคนผิดมาลงโทษโดยเร็วและเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ในขั้นตอนต่าง ๆ นั้น ขั้นตอนการสอบสวนจะมีกระบวนการที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากที่สุด เนื่องจากในขั้นตอนการสอบสวนพนักงานสอบสวนมีความจำเป็นที่จะต้องสืบหาข้อเท็จจริงในคดี และในบางครั้งก็อาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เช่น ในการตรวจค้นหรือการจับกุมผู้ต้องสงสัย ซึ่งเป็นเหตุจำเป็นในการเสาะหาพยานหลักฐานเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ เป็นต้น

ดังนั้น ขั้นตอนการสอบสวนจึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงนโยบายของแต่ละรัฐว่ามีกระบวนการยุติธรรมที่เน้นในทิศทางใดเป็นหลัก เช่น หากรัฐใดต้องการปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลัก

---

[2] วีระพงษ์ บุญโญภาส. (2540). ***การเสริมสร้างมาตรการเพื่อสัมฤทธิ์ผลในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.*** รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. หน้า 4-5.

[3] น้ำแท้ มีบุญสล้าง. (2557). หลักการพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา. ***วารสารธรรมศาสตร์,*** 33(3). หน้า 46.

ก็จะมีการให้อำนาจแก่พนักงานสอบสวนในการสืบสวนสอบสวนมาก เพื่อให้ได้ตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษโดยเร็ว แม้จะทำให้ประชาชนทั่วไปต้องสูญเสียสิทธิขั้นพื้นฐานบ้างก็ตาม ในทางตรงกันข้าม หากนโยบายของรัฐมุ่งที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน กระบวนการสอบสวนก็จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มมาตรการตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้พนักงานสอบสวนใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจ แต่ก็อาจส่งผลเสียในด้านประสิทธิภาพของการปราบปรามอาชญากรรมได้เช่นกัน จะเห็นได้ว่าการกำหนดนโยบายของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น มักจะมีความขัดแย้งในสองหลักการนี้เสมอ[4] เพื่อให้การบริหารงานยุติธรรมเป็นไปตามความมุ่งหมายของการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในสังคม นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกในสังคม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้แก่

2.1.1 ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model)

เป็นทฤษฎีที่เน้นหนักทางด้านประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม โดยมุ่งหมายจะควบคุม ระงับ และปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลัก ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมหรือจับกุมอาชญากรมาลงโทษตามกฎหมายได้นั้นย่อมเป็นการกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและเสรีภาพของประชาชนผู้สุจริต[5] ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องมีสถิติการจับกุมสูง ๆ เน้นประสิทธิภาพ คือ การประสบผลสำเร็จโดยการลงแรงและลงทุนน้อยที่สุด และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วและเด็ดขาด โดยการค้นหาความจริงในกระบวนการยุติธรรมจะดำเนินการไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอไม่หยุดชะงัก ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการปฏิบัติงานประจำ และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีดุลพินิจในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่ โดยมีกระบวนการกลั่นกรอง (Screening Process) ในแต่ละขั้นตอนและในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่การสืบสวนก่อนทำการจับกุม การจับกุม การสืบสวนภายหลังการจับกุม การเตรียมคดีเพื่อฟ้องต่อศาล การพิจารณาคดี และการลงโทษผู้กระทำความผิดหรือการปลดปล่อยจำเลย ดังนั้นการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมานี้ในการบังคับใช้กฎหมายจึงต้องมีความรวดเร็ว (ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติที่เป็นแบบแผนและในขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นได้บ้าง) และแน่นอน

---

[4] ประธาน วัฒนวานิช. (2520). ระบบความยุติธรรมทางอาญา: แนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมอาชญากรรมและกระบวนการนิติธรรม. ***วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,*** 9(2). หน้า 150.

[5] เรื่องเดียวกัน, หน้า 150.

(ซึ่งหมายถึงโอกาสที่ผู้กระทำความผิดจะหลุดพ้นจากกระบวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้น้อยที่สุด)[6]

ฉะนั้น เมื่อได้ตัวผู้กระทำความผิดมาแล้ว ทฤษฎีนี้ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดไว้ก่อน จากนั้นจึงจะดำเนินการตามขั้นตอนจนถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ซึ่งตามทฤษฎีนี้การค้นหาข้อเท็จจริงในชั้นศาลมีอยู่น้อยมาก เนื่องจากมุ่งหมายให้การดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เน้นการวินิจฉัยคดีให้เสร็จสิ้นไปตั้งแต่ขั้นตอนต้น ๆ ของกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ ตำรวจและอัยการที่สามารถวินิจฉัยความถูกผิดในขั้นต้นได้[7] โดยศาสตราจารย์ Herbert Packer ได้กล่าวยืนยันในเรื่องนี้ไว้ว่า "กระบวนการกลั่นกรองควรจะถูกดำเนินการโดยตำรวจและอัยการ ซึ่งเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือว่าจะสามารถระบุผู้ที่น่าจะกระทำความผิดได้แน่นอน"[8] อันทำให้ผู้ต้องสงสัยหรือผู้บริสุทธิ์ได้รับการปลดปล่อยโดยเร็วและถูกกลั่นกรองออกไป เช่น มีพยานหลักฐานไม่เพียงพอ หรือยังไม่มีข้อมูลเพียงพอว่าได้กระทำความผิด เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็จะทำให้การดำเนินคดีกับผู้ต้องหามีพยานหลักฐานแน่นแฟ้น ผู้ที่กระทำความผิดก็จะถูกดำเนินคดีอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

2.1.2 ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process Model)

ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรมเป็นหลักที่ตรงข้ามกับทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม กล่าวคือ กระบวนการนิติธรรม หมายถึง การใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและมีเหตุผล[9] หรือในการปฏิบัติหน้าที่ต้องยึดหลักนิติธรรม เน้นการคุ้มครองสิทธิบางอย่างของประชาชนมากกว่าการพยายามป้องกันอาชญากรรม เป็นหลักการที่เน้นคุณภาพ คือ กระบวนการที่มีคุณภาพต้องเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อน ซับซ้อน สามารถแก้ไขจุดบกพร่องตัวเองได้ และมีมาตรฐานเดียวกันทุกกรณี ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องเน้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งต้องมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ดังเช่น ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา รัฐหรือรัฐบาลกลางจะดำเนินคดีต่อผู้ต้องหาในคดีอาญาด้วยหลักของความเป็นธรรม และวิธีพิจารณาตามกฎหมายจะต้องให้ความคุ้มครองต่อบุคคลตามมาตรฐานขั้นต่าง ๆ ภายใต้หลักแห่งเสรีภาพ (Liberty)

ทฤษฎีนี้ให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นธรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ และยึดถือกฎหมายหรือหลักนิติธรรมมากกว่าความคิดในเรื่องการควบคุมอาชญากรรม จึงไม่เห็นพ้องด้วยกับการแสวงหา

---

[6] ประธาน วัฒนวานิช. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 4. หน้า 151-152.

[7] ประธาน วัฒนวานิช. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 4. หน้า 151.

[8] Herbert Packer. (1968). ***The Limits of Criminal Sanction***. Stanford: Stanford University Press. p. 160.

[9] ประธาน วัฒนวานิช. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 4. หน้า 154.

ข้อเท็จจริงอย่างไม่เป็นทางการของทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายขั้นต้น และเห็นว่าต้องจัดให้มีการพิจารณาคดีหรือไต่สวนข้อกล่าวหาของผู้ต้องหาอย่างเป็นทางการก่อนการดำเนินการนั้น เนื่องจากการค้นหาข้อเท็จจริงซึ่งกระทำโดยพนักงานสอบสวนและอัยการหรือฝ่ายปกครองในบางกรณีอาจกระทำในที่รโหฐานซึ่งอาจใช้วิธีการล่อลวง ขู่เข็ญ หรือการสร้างพยานหลักฐานขึ้นใหม่ได้ เนื่องจากทฤษฎีนี้ยึดถือกฎหมายเป็นหลัก ดังนั้น ในการพิจารณาคดีอาญาหรือไต่สวนข้อกล่าวหาจึงต้องมีลักษณะเป็นทางการและเปิดเผยในศาลสถิตยุติธรรม ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อหน้าองค์คณะของผู้พิพากษาที่เป็นกลางไม่ลำเอียงเข้ากับฝ่ายใด และจะต้องปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บุคคลจะไม่ถูกกล่าวหาว่าประกอบอาชญากรรมเพียงเพราะมีพยานหลักฐานว่าเขาได้กระทำเท่านั้น แต่เขาจะมีความผิดก็ต่อเมื่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณาพิพากษาชี้ขาดตามตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ที่ให้ความคุ้มครองเขาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเขามีความผิด[10] ซึ่งการพิจารณาคดีศาลจะคอยทบทวนวิธีการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายขั้นต้นสืบเสาะมาเองว่าได้มาโดยเป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งศาลจะแสดงถึงข้อผิดพลาดเหล่านี้ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ

ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ทำให้เห็นได้ว่าทฤษฎีทั้งสองมีวิธีปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) เน้นความมีประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและแน่นอนของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายของกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นตามทฤษฎีนี้ เนื่องจากต้องการผลสำเร็จที่รวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย จึงอาจจะกระทบสิทธิของประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมายด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากการควบคุมอาชญากรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นเป็นภารกิจของรัฐ การค้นหาความจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดจึงเป็นกระบวนการฝ่ายบริหารซึ่งอาศัยบทบัญญัติของฝ่ายบริหารเป็นข้อผูกมัดในการใช้อำนาจของตนเอง[11] แต่สำหรับทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process Model) จะเน้นการบังคับใช้ในด้านของตัวบทกฎหมาย โดยมุ่งที่จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบในอุดมคติ (Ideal Type) ที่นักนิติศาสตร์แสวงหา[12] แม้จะมีความแตกต่างในทางปฏิบัติ แต่ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมเช่นเดียวกัน หลักการควบคุมอาชญากรรมนั้นอาจส่งผลดีต่อสังคมโดยรวมในแง่ของการปราบปรามอาชญากรรมที่ได้ผลมากกว่า แต่ก็อาจเกิดผลเสียในแง่ของการใช้อำนาจรัฐที่มีอย่าง

---

[10] ประธาน วัฒนวานิช. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 4. หน้า 152.

[11] อัฉณพ ชูบำรุง. (2523). ***อาชญาวิทยาและอาชญากรรม.*** กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 62.

[12] ประธาน วัฒนวานิช. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 4. หน้า 154.

กว้างขวาง ในขณะที่หลักกระบวนการนิติธรรมจะให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยการป้องกันมิให้รัฐใช้อำนาจตามอำเภอใจ ซึ่งอาจส่งผลให้ขั้นตอนและวิธีการสืบสวนสอบสวน ตลอดจนการพิจารณาพิพากษาเป็นไปอย่างล่าช้าได้ ด้วยข้อดีและข้อเสียของทั้งสองแนวคิด ทำให้รัฐไม่สามารถนำทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมาปรับใช้เพียงอย่างเดียวได้ มิเช่นนั้นหากใช้รูปแบบแรก สิทธิเสรีภาพก็อาจถูกละเลย ไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร หรือหากใช้รูปแบบที่สองเพียงอย่างเดียวก็อาจทำให้ไม่เป็นผลดีต่อการควบคุมอาชญากรรมในสังคม ดังนั้นรัฐจึงต้องปรับใช้โดยผสมผสานทั้งสองรูปแบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อกระบวนการทางอาญาที่เหมาะสม

สำหรับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมีภารกิจในการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการใช้มาตรการพิเศษในการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน นอกเหนือไปจากอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้การดำเนินคดีกับอาชญากรรมพิเศษเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องเน้นประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมโดยมุ่งหมายจะควบคุม ระงับ และปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลักโดยการใช้ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม และในปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษได้คำนึงถึงการพัฒนาการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ทั้งด้านบุคลากร ด้านเครื่องมือ และด้านกระบวนการ โดยมาตรฐานสากลนั้นได้ยึดโยงกับหลักนิติธรรมขององค์การสหประชาชาติ (The United Nations Rule of Law Indicators) ประกอบด้วย

1) หลักประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2) หลักความเที่ยงตรง เป็นกลาง ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส

3) หลักการคุ้มครองบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิด

4) หลักศักยภาพ เพื่อให้การดำเนินคดีพิเศษมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์สูง

มีนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับการสืบสวนสอบสวน มาตรการเชิงรุก การแก้ไขอาชญากรรมจากรากเหง้า มีงานการข่าวและข่าวกรองที่มีคุณภาพสูง มีเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษที่ทันสมัย มีระบบการเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลกลางขนาดใหญ่ (Big Data) มีการศึกษาวิจัยพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษที่เหมาะสมกับการใช้งาน มีการจับกุมผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่มีผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งมีการใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กระบวนการทำงานเป็นไปตามทฤษฎีกระบวนการนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม มีการกำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการ

สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ มีระบบติดตามและบันทึกผลการดำเนินคดีพิเศษในฐานข้อมูลคดีพิเศษที่ครบถ้วน[13]

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการค้นในที่รโหฐาน

การค้นในที่รโหฐานเป็นมาตรการสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ การจำกัดสิทธิเพื่อให้ได้พยานหลักฐานในการดำเนินคดีอาญามีความสำคัญต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา บทนี้จะศึกษาทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้นในที่รโหฐาน โดยเชื่อมโยงกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล การจำกัดสิทธิ และความสำคัญของการค้นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2.2.1 สิทธิเสรีภาพของบุคคลในที่รโหฐาน

แนวคิดในการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลมีที่มาจากหลักการที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน และบุคคลทุกคนมีความสามารถในการคิดตัดสินใจ ตลอดจนปกครองดูแลตัวเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมย่อมมีความจำเป็นที่ต้องสร้างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อให้บุคคลสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างสงบสุขโดยไม่ล่วงล้ำก้าวก่ายซึ่งกันและกัน นั่นคือ การกำหนดขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่า “สิทธิและเสรีภาพของบุคคล” โดยสิทธิ (Right) เป็นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระทำการเกี่ยวข้องกับทรัพย์หรือบุคคลอื่น[14] ในขณะที่เสรีภาพ (Liberty) เป็นอำนาจในการกำหนดตัวเอง สิทธิและเสรีภาพจึงมีความแตกต่างในสาระสำคัญตรงที่สิทธิเป็นอำนาจที่ใช้ในความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยการเรียกร้องให้ผู้อื่นกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงให้เกิดประโยชน์แก่ตน แต่เสรีภาพเป็นอำนาจของบุคคลในอันที่จะกระทำในสิ่งที่ตนประสงค์จะกระทำและที่จะไม่กระทำในสิ่งที่ตนไม่ประสงค์จะกระทำ และการมีอำนาจดังกล่าวมีผลเพียงเป็นการก่อหน้าที่ที่จะต้องละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้เสรีภาพของเขาเท่านั้น ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีการใช้คำว่าสิทธิและเสรีภาพรวม ๆ กันไป โดยเรียกบรรดาสิทธิและเสรีภาพที่บุคคลแต่ละคนพึงมีในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์ว่า “สิทธิมนุษยชน” หรือ “สิทธิขั้นพื้นฐาน” อย่างไรก็ตาม สิทธิดังกล่าวหาใช่อำนาจของบุคคลที่จะเรียกร้องให้รัฐกระทำการ

---

[13] กรมสอบสวนคดีพิเศษ. (2566). ***แผนพัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570).*** กรุงเทพฯ: กรมสอบสวนคดีพิเศษ.

[14] จิรนิติ หะวานนท์. (2546). ***สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ.*** กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หน้า 14.

อย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดประโยชน์แก่ตนไม่ แต่เป็น “สิทธิในเสรีภาพ” (Right of Liberty) ซึ่งเป็นอำนาจตามกฎหมายในอันที่บุคคลจะกระทำการต่าง ๆ โดยปราศจากการรบกวนขัดขวางของรัฐ[15]

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในความหมายของสิทธิมนุษยชนเป็นการจำแนกประเภทของสิทธิและเสรีภาพโดยคำนึงถึงการกำเนิดของสิทธิ กล่าวคือ เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด จึงแตกต่างจากสิทธิพลเมืองที่เกิดจากการเป็นสมาชิกของรัฐใดรัฐหนึ่ง สิทธิมนุษยชนนี้แบ่งออกเป็นหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น

สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล เช่น สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร สิทธิในครอบครัว สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว ฯลฯ

เสรีภาพทางความคิดและการแสดงความคิดเห็น เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนานิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมทางศาสนา เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ฯลฯ

สิทธิและเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น สิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพในการทำสัญญาก่อตั้งนิติสัมพันธ์กับผู้อื่น ฯลฯ

สำหรับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่ซึ่งเรียกว่า “ที่รโหฐาน” นั้น แม้จะไม่ใช่สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรองรับไว้โดยตรงในกฎหมายระหว่างประเทศเช่นเดียวกับสิทธิในเคหสถานที่ได้รับการรับรองโดยข้อ 12 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights)[16] และข้อ 17 ของกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (The International Covenant on Civil and Political Rights)[17] ที่ระบุไว้โดยสอดคล้องกันว่าการเข้าไปแทรกแซงโดยพลการในความเป็นอยู่ส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน การติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการลบหลู่ชื่อเสียงและเกียรติยศของบุคคลจะทำมิได้ และบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากการแทรกแซงและลบหลู่ดังกล่าว โดยมาตรา 1 (13) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ได้บัญญัติว่า “ที่รโหฐาน” หมายความถึงที่ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่ที่สาธารณสถาน ดังบัญญัติไว้ในกฎหมายอาญา ในขณะที่มาตรา 1 (3) ของประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า “สาธารณสถาน” หมายความว่าสถานที่ใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ คำว่า “ที่รโหฐาน” จึงหมายถึงสถานที่ที่บุคคลมีอำนาจหวงกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าไปโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งมีความหมายแตกต่างจาก “เคหสถาน” (home) อันเป็นสถานที่ที่บุคคลใช้ใน

---

[15] วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. (2543). ***สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.*** กรุงเทพฯ: วิญญชน. หน้า 22-23.

[16] United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. Article 12.

[17] United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. Article 17.

การอยู่อาศัย โดยที่รโหฐานย่อมรวมถึงเคหสถานใด ๆ ที่บุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองมิได้ประสงค์ให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้สอยได้ดังที่สาธารณสถานด้วย[18]

อย่างไรก็ตาม สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในที่รโหฐานนี้ก็เป็นสิทธิและเสรีภาพที่ทุกประเทศต่างได้ให้การรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้หลักประกันแก่ประชาชนในรัฐว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั้งที่เป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกกระทบกระเทือนจากการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยไม่มีเหตุผลหรือโดยไม่จำเป็น ดังที่ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 33 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐานจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ” และมาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาล เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้.....”

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แม้จะถูกรับรองโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่กฎหมายก็อนุญาตให้มีการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพดังกล่าวได้หลายช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของการค้นในเคหสถานของประชาชน กฎหมายได้กำหนดให้ศาลเท่านั้นที่เป็นผู้พิจารณาในการออกหมายค้น ดังนั้น ในการออกหมายค้น ศาลยุติธรรมจึงได้มีการออกระเบียบศาลว่าด้วยการออกหมายจับและหมายค้น ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญมากขึ้น โดยศาลยุติธรรมจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจจากพยานหลักฐานที่มีเหตุอันสมควร หรือเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจไปในทางที่มิชอบหรือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะค้นหรือจับบุคคลใดก็ตาม หากมีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ล่วงละเมิดต่อกฎหมาย เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในผลการละเมิดที่ได้กระทำไปและต้องมีความรับผิดในทางอาญาตามที่กฎหมายบัญญัติ ทำให้ประชาชนได้รับการรับรองความคุ้มครองตามสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้[19]

---

[18] ประภัสสร ประกอบแก้ว. (2554). ***การค้นในที่รโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา: ศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 6-8.

[19] อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ณรงค์ รัตนานุกูล และ สุวัฒน์ รุ่งเมฆารัตน์. (2548). ***การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการจัดตั้งในลักษณะองค์กร (ระยะที่ 1) หัวข้อเทคนิคการสอบสวนคดีพิเศษ.*** รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด.

ในส่วนของต่างประเทศนั้น รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4 (The Fourth Amendment) ก็ได้สร้างหลักการเพื่อเป็นการรับรองว่า สิทธิของประชาชนในอันที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย เคหสถาน และเอกสารจากการค้นและยึดโดยไม่มีเหตุอันควรจะถูกล่วงละเมิดมิได้[20] ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้บทบัญญัติดังกล่าวจะกล่าวถึง "เคหสถาน" (houses) แต่นักกฎหมายและศาลของสหรัฐอเมริกาก็ได้ยึดถือเป็นหลักตลอดมาว่า The Fourth Amendment เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในสถานที่ที่บุคคลนั้นมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวหรือสิทธิในที่รโหฐาน โดยไม่ได้จำกัดว่าเป็นการให้ความคุ้มครองเฉพาะสถานที่ที่บุคคลใช้อยู่อาศัยเท่านั้น[21] ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในสหราชอาณาจักร ในการใช้อำนาจสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจ ตาม The Police and Criminal Evidence Act 1984 ที่ระบุหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการค้นในที่รโหฐาน (Search of premise) และได้ให้ความหมายของ "premise" ว่าสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยให้รวมถึงยานพาหนะหรือสิ่งปลูกสร้างที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น เต็นท์[22] ด้วย

จึงอาจกล่าวได้ว่า การให้ความคุ้มครองแก่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในที่รโหฐานครอบคลุมพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การหวงกันของบุคคลในอันที่จะป้องกันหรือต่อสู้ขัดขวางมิให้บุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซง ทั้งนี้ไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นเคหสถานหรือไม่ก็ตาม แต่เนื่องจาก "ที่รโหฐาน" เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของบุคคล ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งเกี่ยวเนื่องกับที่รโหฐานซึ่งได้รับการคุ้มครองจากการใช้อำนาจของรัฐนี้จึงประกอบด้วยสิทธิที่สำคัญสองประการ นั่นคือ สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว และสิทธิในทรัพย์สิน

---

[20] The Fourth Amendment

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.

[21] The U.S. Government Printing Office. ***4th Amendment US Constitution Search and Seizure***. (Online). Available: www.gpoaccess.gov/constitution/pdf/con015.pdf.

[22] Meaning of "premises"

In this Act-

"premises" includes any place and, in particular, includes-

(a) any vehicle, vessel, aircraft or hovercraft.

(b) any offshore installation.

(c) any renewable energy installation.

(d) any tent or movable structure; ...

2.2.2 การจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการดำเนินคดีอาญา

แม้ว่าสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายสูงสุดของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในทรัพย์สิน สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการสื่อสาร ฯลฯ อย่างไรก็ตาม รัฐมีหน้าที่ในการปกปักษ์รักษาความสงบสุขของส่วนรวม ปกครองดูแลประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อการกระทำผิดเกิดขึ้นในสังคม อันจะเป็นการกระทบต่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขของประชาชน สร้างความเสียหายต่อสังคม และทำลายความสงบสุขของส่วนรวม รัฐในฐานะที่มีหน้าที่ปกปักษ์รักษาความสงบสุขร่วมกันของสังคม จึงถือเป็นผู้เสียหายต่อการที่มีผู้กระทำความผิดอาญาและมีอำนาจดำเนินการในความผิดนั้น[23] ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาของรัฐ จำต้องมีการใช้มาตรการหรือเครื่องมือทางกฎหมายต่าง ๆ ที่จะกระทบกระทั่งหรือพรากสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไป เช่น การจับบุคคล การขังจำคุก หรือการค้นเคหสถานและที่รโหฐาน เป็นต้น การใช้มาตรการบังคับต่าง ๆ นั้นย่อมกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทาง สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินคดีอาญาของรัฐนั้นเป็นไปเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ในการปกปักษ์รักษาความสงบสุขร่วมกันในสังคม หน้าที่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การคุ้มครองความสามารถในการทำภาระหน้าที่ของรัฐ จึงเป็นเหตุผลอันชอบธรรมที่จะจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน[24]

การดำเนินการทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น เป็นวิธีหนึ่งที่รัฐสามารถกระทำตามหน้าที่ในการรักษาความสงบสุขและความมั่นคงปลอดภัยในสังคม และเป็นเหตุอันชอบธรรมที่จะสามารถจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนลงได้ การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญามีความมุ่งหมายที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดและนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการพิจารณาและลงโทษ โดยให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและศาล ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการสืบสวน สอบสวน การฟ้องร้อง การพิจารณาคดี การพิพากษา และการบังคับคดี ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วย เพื่อให้หลักประกันแก่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีอาญาไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนโดยไม่ชอบธรรมหรือโดยไม่จำเป็นหรือไม่มีเหตุอันสมควร

---

[23] ณรงค์ ใจหาญ. (2565). ***หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1*** (พิมพ์ครั้งที่ 14). กรุงเทพฯ: วิญญชน. หน้า 33.

[24] บรรเจิด สิงคะเนติ. (2558). ***หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์.*** กรุงเทพฯ: วิญญชน. หน้า 217-218.

เจตนารมณ์ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงมุ่งหวังทั้งในการค้นหาผู้กระทำความผิดเพื่อลงโทษ และในขณะเดียวกันก็มีมาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญด้วย ดังนี้

ประการแรก เจตนารมณ์ในการคุ้มครองส่วนได้เสียของสังคม

ส่วนได้เสียของสังคมที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ความคุ้มครองคือความมั่นคงปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และความยุติธรรม กล่าวคือ เมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นสังคมย่อมเกิดความไม่สงบสุขและถูกคุกคามโดยการกระทำความผิด โดยกฎหมายลักษณะอาญาจะกำหนดลักษณะของความผิดและอัตราโทษไว้ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำความผิด ส่วนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะเข้ามามีบทบาทในการทำให้กฎหมายอาญานั้นมีผลบังคับและเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยการกำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเอาตัวผู้กระทำความผิดมาสอบสวน ฟ้องร้อง พิจารณา และพิพากษาลงโทษให้ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทันต่อความรู้สึกของประชาชน อันจะมีผลเป็นการป้องกันสังคม เป็นเยี่ยงอย่างมิให้ผู้อื่นกระทำผิดตาม และเป็นการปราบปรามให้ผู้กระทำความผิดหลาบจำ เกิดความเกรงกลัว และเคารพต่อกฎหมายไม่กล้ากระทำความผิดซ้ำอีก[25]

ประการที่สอง เจตนารมณ์ในการคุ้มครองส่วนได้เสียของบุคคล

กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดที่มีโทษอาญานอกจากจะมุ่งคุ้มครองส่วนได้เสียของสังคมแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีอาญาด้วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหา จำเลย ผู้เสียหาย หรือพยาน เช่น การคุ้มครองบุคคลมิให้ถูกจับกุมอย่างไม่เป็นธรรม บุคคลจะไม่ถูกฟ้องร้องหรือพิจารณาอย่างไม่เป็นธรรม การยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยในการพิจารณารับฟังพยานหลักฐานในชั้นศาล การให้หลักประกันแก่ผู้ถูกพิพากษาลงโทษโดยให้อุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษา หรือในส่วนของพยานและผู้เสียหายนั้น ก็มีมาตรการให้ความคุ้มครอง เช่น สิทธิของผู้เสียหายในการที่จะได้รับการแก้ไขเยียวยาทั้งทางกายและทางจิตใจ สิทธิของพยานที่จะได้รับการประกันความปลอดภัย และได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพยานในศาล เป็นต้น[26]

ประการที่สาม เจตนารมณ์ในการคุ้มครองส่วนได้เสียร่วมกันของสังคมและบุคคล

---

[25] สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล. (2564). ***แนวความคิดและหลักกฎหมาย ว่าด้วยหมายเรียก หมายอาญา จับ ค้น ควบคุม ขัง จำคุก และปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย.*** กรุงเทพฯ: นิติธรรม. หน้า 6.

[26] เรื่องเดียวกัน, หน้า 7.

การคุ้มครองส่วนได้เสียร่วมกันของส่วนรวมและบุคคลนี้เป็นแนวคิดที่เน้นถึงความสมดุลในการปฏิบัติต่อสังคมและบุคคลไปพร้อมกัน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้คุ้มครองประโยชน์ทั้งทางสังคมและตัวบุคคล โดยกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และเครื่องมือทางกฎหมายต่าง ๆ เพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาและนำตัวผู้กระทำความผิดที่แท้จริงมาลงโทษ อันจะเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของสังคมส่วนรวม และยังบัญญัติหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเป็นการคุ้มครองและให้หลักประกันแก่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนอันพึงได้รับตามรัฐธรรมนูญ

เมื่อการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐนั้นเป็นไปเพื่อทำหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคมของประชาชนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว รัฐย่อมมีเหตุผลอันชอบธรรมในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอาญาตามจำเป็นและสมควร โดยการดำเนินคดีอาญานั้น เพื่อที่จะได้มาซึ่งพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิด หรือให้ได้รายละเอียดแห่งการกระทำความผิดและผู้กระทำความผิดมา จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการบังคับบางประการซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เช่น การเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ การจับบุคคล การค้นเคหสถานหรือที่รโหฐาน การค้นตัวบุคคล หรือการควบคุมและขังบุคคล เหล่านี้ล้วนเป็นมาตรการที่ก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล หากแต่เป็นการจำเป็นที่รัฐจะต้องบังคับใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานในการพิสูจน์ทราบความผิดอาญาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การใช้มาตรการต่าง ๆ ก็ต้องมีการควบคุมการใช้บังคับควบคู่กันไปด้วย[27]

มาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้เพื่อแสวงหาและได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่เป็นมาตรการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้แก่ การจับ ควบคุม ขัง จำคุก การคุ้มครองผู้ถูกควบคุม ขัง หรือจำคุกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การค้น และการปล่อยชั่วคราว

2.2.3 ความสำคัญของการค้นในที่รโหฐานต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

การค้นเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยการสืบสวนเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เช่น คอยสอดส่องดูว่ามีบุคคลจะกระทำความผิดหรือไม่ และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด คดีอาญาจะเริ่มต้นด้วยการสืบสวนก่อน แต่เมื่อเริ่มทำการสอบสวนแล้วไม่ได้หมายความว่าการสืบสวนจะยุติลง เนื่องจากเพื่อให้การสอบสวนถูกต้องจะต้องทำการสืบสวนข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิดอยู่เสมอ ซึ่งในต่างประเทศนั้นไม่ปรากฏว่าแยกการสืบสวนออกจากการสอบสวนเช่นกฎหมายไทย สำหรับการสอบสวนเป็น

---

[27] คณิต ณ นคร. (2564). ***กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1*** (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หน้า 315.

กระบวนการที่กระทำเพื่อประโยชน์สามประการคือ (1) เพื่อจะทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เช่น ความตายได้เกิดจากที่มีบุคคลทำให้ตายหรือไม่ (2) เพื่อพิสูจน์ความผิด เช่น พิสูจน์ว่าความตายของนาย ก ที่เกิดขึ้นได้เกิดโดยนาย ข กระทำโดยเจตนา (3) เพื่อจะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ เช่น การจับและควบคุมผู้ต้องหา โดยการสอบสวนประกอบด้วยการรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งได้แก่ พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ นอกจากนี้การรวบรวมพยานหลักฐานยังรวมถึงการจัดให้มีสิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะพิสูจน์ถึงความเชื่อถือของพยานหลักฐานดังกล่าว และการกระทำอื่น ๆ นอกจากการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เช่น การบันทึกว่าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การในชั้นสอบสวน[28]

การค้นและยึดในที่รโหฐานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนและสอบสวนที่มีความสำคัญ เพราะเป็นขั้นตอนของการนำตัวผู้กระทำความผิดตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่มีการกล่าวหาแล้วเข้าสู่คดี และในหลาย ๆ กรณีเป็นการนำเจ้าหน้าที่ไปพบผู้ร่วมกระทำความผิดหรือพยานหลักฐานในการกระทำความผิดที่ต่อเนื่องกับการกระทำนั้น รวมถึงการกระทำความผิดอื่น เนื่องจากที่รโหฐานเป็นสถานที่ซึ่งมิใช่สถานที่สาธารณะที่บุคคลใดจะเข้าไปได้โดยพลการ ดังนั้น ที่รโหฐานจึงมักถูกใช้เป็นที่แอบซ่อน อำพรางตัวบุคคลหรือพยานหลักฐานในการกระทำความผิดอยู่เสมอ

การค้นนอกจากจะมุ่งประโยชน์โดยตรงต่อรัฐในการคุ้มครองสังคม และการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดผ่านการแสวงหาพยานหลักฐานและผู้กระทำความผิดเพื่อเข้าสู่กระบวนการลงโทษแล้ว ยังเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในการค้นหาบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วย เพราะการค้นประกอบด้วยเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์สองประการ กล่าวคือ

1) เพื่อพบบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด หรือผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายหรือต้องการความช่วยเหลือ จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า ที่รโหฐานเป็นสถานที่ที่บุคคลมีอำนาจหวงกันไม่ให้คนอื่นเข้ามารบกวนการอยู่ในสถานที่นั้นโดยลำพัง ในกรณีที่ต้องการตัวบุคคลที่ต้องหาว่ากระทำความผิดซึ่งหลบซ่อนอยู่ในที่รโหฐาน ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เจ้าพนักงานใช้แต่เพียงวิธีการควบคุมพื้นที่อยู่ภายนอกสถานที่นั้นเพื่อรอให้บุคคลดังกล่าวออกมา การใช้มาตรการบังคับค้นสถานที่ย่อมมีความจำเป็นอยู่ในตัว เช่นเดียวกับกรณีที่กำลังมีการกระทำละเมิดต่อกฎหมายซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลอยู่ในที่รโหฐานนั้น หากไม่มีการ

---

[28] หยุด แสงอุทัย. (2507). ***ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศึกษาทางคำพิพากษาฎีกา.*** กรุงเทพฯ: แม่บ้านการเรือน. หน้า 85-86.

เข้าช่วยเหลือโดยทันท่วงทีด้วยการใช้กำลังบังคับเข้าตรวจค้นแล้ว การช่วยเหลือย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย

2) เพื่อพบและยึดสิ่งของ[29] ซึ่งอาจเป็นสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด ได้มาโดยการกระทำความผิด ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด รวมถึงสิ่งของที่เป็นพยานหลักฐานในการกระทำความผิด ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้สิ่งของใดที่บุคคลมีไว้เป็นความผิด เช่น ความผิดฐานครอบครองสื่อลามกเด็ก หากผู้ครอบครองรู้ถึงความผิดนั้นแล้วไม่ทำลายเสียเอง บุคคลนั้นย่อมเจตนาครอบครองทรัพย์นั้นต่อไปโดยซุกซ่อนไว้ในสถานที่ที่ผู้อื่นไม่อาจพบเห็น การทำให้ทรัพย์นั้นออกมาจากการครอบครองของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กำหนดห้ามการครอบครองทรัพย์นั้น ย่อมไม่มีหนทางอื่นใดนอกเสียจากการเข้าค้นในที่รโหฐานเพื่อยึดเอาทรัพย์นั้นมา

ในขณะเดียวกัน หากทรัพย์นั้นเป็นสิ่งของที่ได้มาโดยการกระทำความผิด หรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดหรือเป็นพยานหลักฐานในความผิดนั้น หากอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิดเอง บุคคลดังกล่าวย่อมซุกซ่อนหรือเตรียมทำลายทรัพย์นั้นเพื่อปกปิดความผิด การจะแสวงหาสิ่งของนั้นมาใช้ในการดำเนินคดีและได้มาทันท่วงทีก่อนที่จะมีการโยกย้ายหรือทำลายทรัพย์นั้น จำเป็นต้องใช้มาตรการค้นในที่รโหฐานซึ่งหลายกรณีต้องเป็นการเข้าค้นโดยฉุกเฉิน ยิ่งคดีนั้นเป็นคดีอุกฉกรรจ์ คดีที่มีความร้ายแรง หรือของกลางมีราคาสูงมีจำนวนมาก ทรัพย์นั้นย่อมถูกปิดบังซ่อนเร้นอย่างดี ยากแก่การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากที่อื่นโดยที่ไม่มีการเข้าไปในที่รโหฐานที่ผู้นั้นอยู่ ซึ่งผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดย่อมไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานเข้าไปตรวจหาพยานหลักฐานแต่โดยดี

นอกจากนี้ อาจมีกรณีที่พยานหลักฐานนั้นอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น แม้เจ้าพนักงานจะมีอำนาจเรียกให้บุคคลนั้นส่งพยานหลักฐานมาให้ แต่หากบุคคลนั้นมีเจตนาให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหากระทำความผิดแล้ว ย่อมเป็นการสร้างโอกาสให้มีการโยกย้ายทำลายทรัพย์สินนั้นไปเสียก่อน การใช้มาตรการบังคับเข้าตรวจค้นที่รโหฐานของบุคคลที่สามจึงมีความจำเป็นเช่นกัน

ดังนั้น แม้ว่าการค้นในที่รโหฐานจะเป็นการใช้อำนาจเหนือสิทธิและเสรีภาพในความเป็นส่วนตัวของบุคคล อีกทั้งการค้นในที่รโหฐานเป็นการกระทำที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ

---

[29] กฤษณะ สราญบุรุษ. (2557). ***การค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น : ศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกาว่าด้วยเหตุอันควรเชื่อ.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. หน้า 28.

ประชาชนซึ่งอาจเป็นการกระทำต่อบุคคลทั่วไปแม้จะมิใช่ผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิด แต่ก็เป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อมิให้การค้นในที่รโหฐานเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในความเป็นส่วนตัวในสาระสำคัญจนเกินจำเป็น กฎหมายจึงต้องกำหนดให้รัฐเท่านั้นเป็นผู้ใช้อำนาจค้น ราษฎรด้วยกันเองแม้จะเป็นผู้เสียหายก็ไม่มีอำนาจค้นในที่รโหฐานได้ และเจ้าหน้าที่ที่จะทำการค้นได้ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ กล่าวคือ เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ ซึ่งหากการค้นในที่รโหฐานได้กระทำภายใต้กรอบอำนาจที่กฎหมายบัญญัติแล้ว ผลเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจรัฐในการค้นที่รโหฐานย่อมน้อยกว่าประโยชน์ที่ผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยาความเสียหายและสมาชิกในสังคมจะได้รับความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในสังคม

2.3 หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น

หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น เป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสมดุลระหว่างการบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิของประชาชน หลักการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบและอยู่ในกรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล หลักการจำกัดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่จึงเข้ามามีบทบาทในการกำหนดกรอบและเงื่อนไขที่ชัดเจนในการใช้อำนาจค้น โดยมีหลักเหตุอันควรสงสัยเป็นเกณฑ์สำคัญในการตัดสินใจดำเนินการค้น ทั้งนี้เพื่อให้การค้นในที่รโหฐานเป็นไปอย่างถูกต้องและยุติธรรม

2.3.1 หลักการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

"ดุลพินิจ" ตามพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554[30] ได้ให้ความหมายว่าคำว่าดุลพินิจประกอบด้วยคำว่า ดุล กับคำว่า พินิจ ดุล แปลว่า เท่ากัน เสมอกัน เท่าเทียมกัน พินิจแปลว่า การพิจารณา ดุลพินิจจึงมีความหมายว่า การวินิจฉัยที่สมควร การพิจารณาด้วยความเที่ยงธรรม หรือหมายความว่า การวินิจฉัย การรู้ผิดรู้ถูก การพิจารณาใคร่ครวญ[31] ซึ่งมีลักษณะเป็นคำนามตรงกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า "Discretion" มาจากรากศัพท์ภาษาละตินว่า "Discretio" และมีความหมายในทางกฎหมายว่า เป็นอำนาจหรือสิทธิพิเศษ (Privilege) ของศาลที่จะพิจารณาตาม

---

[30] ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). ***พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554*** (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. หน้า 440.

[31] เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. (2539). ***พจนานุกรมไทย (ฉบับอธิบายสองภาษา)***. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น. หน้า 311.

หลักความยุติธรรมหรือขององค์กรอื่นผู้มีอำนาจในการพิจารณาใช้ตามหลักยุติธรรมเช่นว่านั้น ซึ่งสิทธิพิเศษหรืออำนาจนี้จะมีการพิจารณานำไปใช้ตามภาวะแวดล้อมแห่งพฤติการณ์ (Circumstances) และรวมถึงการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจใช้นั้นเอง โดยไม่ขึ้นกับวิจารณญาณหรือการตัดสินของบุคคลอื่นใด

ดุลพินิจ หมายถึง อำนาจตัดสินใจอย่างอิสระที่จะเลือกกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด[32] จากความหมายดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าอำนาจดุลพินิจเป็นอำนาจที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ใช้อำนาจสามารถเลือกตัดสินใจกระทำการอย่างใดหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างอิสระ ดังนั้น ดุลพินิจของเจ้าพนักงานก็คืออำนาจที่กฎหมายบัญญัติให้ฝ่ายปกครองสามารถเลือกตัดสินใจที่จะกระทำการได้หลายอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งหากตัดสินใจเลือกกระทำการไปทางใดทางหนึ่งโดยมีเหตุผลอันสมควรแล้วถือว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการใช้อำนาจดุลพินิจโดยชอบ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ฝ่ายปกครองต้องกระทำการใดเพียงทางเดียว โดยไม่ให้ฝ่ายปกครองมีทางเลือก ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีนี้ถือว่าฝ่ายปกครองไม่มีอำนาจดุลพินิจ จึงอาจกล่าวได้ว่าอำนาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองเกิดขึ้นต่อเมื่อกฎหมายให้อำนาจดุลพินิจฝ่ายปกครองไว้นั่นเอง

ทำไมกฎหมายจึงต้องกำหนดให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจใช้ดุลพินิจ เนื่องจากเป็นข้อจำกัดของฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่อาจจะตรากฎหมายให้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ในทุกเรื่องทุกกรณี จึงต้องบัญญัติให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจดุลพินิจในการปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในกรณีเฉพาะเรื่อง ซึ่งเป็นการปรับบทกฎหมายให้เข้ากับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์การใช้กฎหมายที่ผู้ใช้กฎหมายต้องพิจารณาว่า ข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องอะไร มีหลักกฎหมายในเรื่องนั้นว่าอย่างไร ข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมายนั้นหรือไม่ และถ้าข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมายนั้นแล้วมีผลอย่างไร[33] โดยสามารถแบ่งได้ 3 ขั้นตอน คือ การวินิจฉัยข้อเท็จจริง การปรับบทกฎหมาย และการตัดสินใจ

ขั้นตอนแรก การวินิจฉัยข้อเท็จจริง ฝ่ายปกครองจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากพยานหลักฐาน และต้องพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้นหรือมีอยู่จริงหรือไม่ เมื่อได้ข้อเท็จจริงแน่ชัดแล้วจึงนำมาปรับกับบทกฎหมายในขั้นตอนที่

---

[32] อำพน เจริญชีวินทร์. (2545). ***ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543*** (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: นิติธรรม. หน้า 58.

[33] หยุด แสงอุทัย. (2542). ***ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป.*** กรุงเทพฯ : ประกายพรึก. หน้า 114-115.

สอง ซึ่งกฎหมายจะบัญญัติข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบโดยใช้ถ้อยคำที่มีความชัดเจนแน่นอน แต่บางกรณีกฎหมายบัญญัติถ้อยคำที่มีความหมายกว้าง ๆ และไม่มีคำจำกัดความไว้ กรณีนี้ฝ่ายปกครองจะต้องปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อเท็จจริงที่บัญญัติไว้ในกฎหมายโดยใช้วิจารณญาณเสมือนเช่นวิญญูชนโดยทั่วไปพึงเข้าใจ เช่น คำว่า “การกระทำที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ” “มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม” “การกระทำอันเป็นที่น่ารังเกียจ” เป็นต้น การที่กฎหมายบัญญัติถ้อยคำที่มีความหมายกว้างและไม่แน่นอน แสดงให้เห็นโดยปริยายว่า มีเจตนารมณ์ให้การปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงเป็นดุลพินิจของฝ่ายปกครองนั่นเอง เมื่อฝ่ายปกครองวินิจฉัยข้อเท็จจริงและปรับบทกฎหมายแล้ว ขั้นตอนที่สาม คือ การตัดสินใจ ซึ่งต้องพิจารณาว่ากฎหมายกำหนดให้ฝ่ายปกครองกระทำการได้เพียงประการเดียวหรือหลายประการ หากกฎหมายให้อำนาจดุลพินิจ ฝ่ายปกครองจะสามารถเลือกตัดสินใจได้หลายทาง ดุลพินิจที่บัญญัติอยู่ในกฎหมายแบ่งได้เป็นสองประการ[34] คือ

ดุลพินิจวินิจฉัย หมายถึง อำนาจที่กฎหมายมอบให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจดุลพินิจในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงในส่วนขององค์ประกอบส่วนเหตุ โดยกฎหมายจะบัญญัติใช้ถ้อยคำทางกฎหมายที่มิได้มีการให้คำนิยามไว้เป็นการเฉพาะ และเป็นถ้อยคำที่มีความหมายไม่เฉพาะเจาะจง ซึ่งวิญญูชนอาจเข้าใจความหมายที่แตกต่างกันได้ เช่น ผู้สมัครเข้ารับราชการมีสภาพทางกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการหรือไม่, ข้าราชการได้กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่, การกระทำนั้นเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่, หรือมีสภาพหรือการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เป็นต้น ในการปรับใช้กฎหมายที่มีการใช้ถ้อยคำทางกฎหมายที่มีความหมายไม่เฉพาะเจาะจงเช่นนี้ กฎหมายอาจบัญญัติให้ฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีอำนาจดุลพินิจในการวินิจฉัยได้ว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกรณีหนึ่งกรณีใดเป็นข้อเท็จจริงที่กฎหมายดังกล่าวได้กำหนดไว้ให้เป็นเงื่อนไขในการที่ฝ่ายปกครองจะใช้อำนาจตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้หรือไม่

ดุลพินิจตัดสินใจ หมายถึง อำนาจที่กฎหมายมอบให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจดุลพินิจในส่วนที่เป็นผลทางกฎหมายที่จะตัดสินใจได้ว่าจะใช้อำนาจหรือไม่ใช้อำนาจตามที่กฎหมายได้บัญญัติให้อำนาจไว้ และถ้าจะใช้อำนาจตามกฎหมาย กฎหมายก็อาจบัญญัติให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจ

---

[34] คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 33/2557. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-560992-1F-570220 [9 กรกฎาคม 2567]

ที่จะเลือกใช้มาตรการหนึ่งมาตรการใดในหลาย ๆ มาตรการที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้ฝ่ายบริหารสามารถเลือกได้ โดยให้ฝ่ายปกครองพิจารณาจากข้อเท็จจริง สถานการณ์ เหตุผลและความจำเป็นในแต่ละกรณี เช่น ในการลงโทษข้าราชการที่ได้กระทำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชามีอำนาจดุลพินิจในการสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด ว่าควรจะใช้โทษระดับใด เช่น ปลดออก หรือไล่ออก เป็นต้น

ซึ่งการใช้อำนาจ[35] "ดุลพินิจ" ของฝ่ายปกครองตามที่กล่าวข้างต้น หลักเกณฑ์ประการสำคัญ คือ ฝ่ายปกครองจะต้องใช้อำนาจดุลพินิจนั้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการมอบอำนาจดังกล่าว และการใช้อำนาจดุลพินิจนั้นจะต้องอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายด้วย ดังนั้น การใช้อำนาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ความอิสระในการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองอาจทำให้เข้าใจผิดว่าฝ่ายปกครองสามารถใช้อำนาจดุลพินิจอย่างไรก็ได้โดยไม่มีขอบเขต ซึ่งความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ การที่กฎหมายกำหนดให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจเลือกตัดสินใจได้หลายทางก็เพื่อต้องการให้ฝ่ายปกครองในฐานะผู้ใช้กฎหมาย สามารถปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและการให้เหตุผลประกอบการพิจารณาตัดสินใจอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นกรอบหรือหลักทั่วไปในการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง

การใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย[36] คือ การใช้อำนาจตัดสินใจอย่างอิสระที่จะเลือกกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีเหตุผลอันสมควรภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย เป็นกลาง โปร่งใส ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ขณะเดียวกันก็จะต้องสงวนและรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญด้วย จึงจะเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

ความอิสระในที่นี้หมายถึง ความอิสระในการตัดสินใจปราศจากการแทรกแซงใด ๆ มีความเป็นกลาง มีความโปร่งใส และมีความเป็นธรรม ความอิสระในการใช้ดุลพินิจมิใช่หมายความว่าฝ่ายปกครองมีอำนาจตัดสินใจอย่างใด ๆ ก็ได้ตามอำเภอใจ การที่ฝ่ายปกครองหรือ

---

[35] บรรทัดฐานคดีปกครองและคดีรัฐธรรมนูญ. (2562). ***ดุลพินิจวินิจฉัยกับดุลพินิจตัดสินใจของฝ่ายปกครองคืออะไร.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.facebook.com/Constitution.2016/ [9 กรกฎาคม 2567]

[36] กฤษณะ สราญบุรุษ. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 29. หน้า 33-34.

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอำเภอใจไม่ใช่เป็นการใช้ดุลพินิจแต่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจไม่สอดคล้องเหมาะสมกับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แต่ละกรณี ซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กำหนดไว้สำหรับกรณีนั้น ๆ

2.3.2 หลักการจำกัดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

หลักการที่สำคัญซึ่งใช้เป็นแนวทางในการจำกัดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ คือหลักที่เรียกว่า “หลักความได้สัดส่วน” (Principle of Proportionality) หรือ “หลักความพอสมควรแก่เหตุ” เป็นหลักกฎหมายทั่วไปในระดับรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญในการนำมาใช้ควบคุมการใช้อำนาจรัฐที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ใช้จำกัดอำนาจรัฐไม่ให้กระทำตามอำเภอใจอันอาจสร้างภาระให้กับปัจเจกชนเกินสมควร และยังใช้ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของรัฐอีกด้วย โดยหลักความได้สัดส่วนนี้เป็นหลักที่มีพื้นฐานมาจากหลักความยุติธรรมอันเป็นพื้นฐานของหลักกฎหมายทั่วไปและนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล ผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน และผลประโยชน์ของมหาชน เนื่องจากหลักความได้สัดส่วนนี้คำนึงถึงความยุติธรรมของทุกฝ่าย[37] ทั้งในส่วนของปัจเจกบุคคลและความยุติธรรมต่อสังคมโดยรวม ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันเป็นไปอย่างสันติ[38] หลักการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นหลักการพื้นฐานในการควบคุมการใช้อำนาจรัฐเหนือประชาชนในกฎหมายมหาชนทุกประเภทซึ่งรวมถึงกฎหมายอาญาด้วย โดยหลักความได้สัดส่วนประกอบด้วยหลักการย่อย ๆ สามประการ ดังต่อไปนี้[39]

1) หลักความเหมาะสม หรือ หลักความสัมฤทธิ์ผล (Principle of Suitability) ซึ่งมีความหมายว่า มาตรการที่รัฐใช้ในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นมาตรการที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจำกัดสิทธิและเสรีภาพนั้น เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิจารณญาณเลือกมาตรการที่สามารถดำเนินการให้เจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ๆ ลุล่วง มาตรการใดก็ตามที่ไม่สามารถทำให้เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อำนาจปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได้เลย ย่อมเป็นมาตรการที่ขัดต่อหลักการดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลักความสัมฤทธิ์ผลนี้เรียกร้องความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล โดยให้มาตรการที่ฝ่ายปกครองออกมาใช้บังคับเป็นเหตุและสิ่งที่กฎหมายให้อำนาจเป็นผล ดังนั้นถ้าจะกล่าวไปแล้วหลักความสัมฤทธิ์ผลจึงเป็นสิ่งเดียวกับสามัญสำนึก หากเจ้าหน้าที่ตัดสินใจออก

---

[37] วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2546). ***ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง*** (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิญญชน. หน้า 34-35.

[38] บรรเจิด สิงคะเนติ. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 24. หน้า 277-278.

[39] ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2555). ***กฎหมายมหาชน ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ*** (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิญญชน. หน้า 258.

มาตรการที่ไม่สามารถดำเนินการให้เจตนารมณ์ของกฎหมายสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างแน่แท้ จึงต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีความมุ่งหมายในใจที่จะใช้มาตรการนั้นเป็นเครื่องมือดำเนินการให้เกิดผลอย่างอื่นนอกเหนือจากผลที่กฎหมายนั้นประสงค์จะให้เกิดขึ้น เข้าข่ายเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ[40]

2) หลักความจำเป็น (Principle of Necessity) เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายปกครองกระทำการโดยใช้มาตรการที่กระทบสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนน้อยที่สุด หมายความว่า การใช้อำนาจรัฐต้องเป็นการกระทำที่ไม่เกินความจำเป็นตามพฤติการณ์แห่งเรื่อง หรือไม่มีมาตรการที่ผ่อนผันหรือร้ายแรงน้อยกว่าที่จะทำให้เป้าหมายของการจำกัดสิทธิและเสรีภาพนั้นสัมฤทธิ์ผลได้[41] ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของการแสวงหาพยานหลักฐาน การดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน หากมีมาตรการที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพหรือประโยชน์อันชอบธรรมของราษฎรมากน้อยแตกต่างกันแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจเลือกมาตรการที่มีความรุนแรงน้อยที่สุด มิฉะนั้นจะขัดต่อหลักความได้สัดส่วน

3) หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (Principle of Proportionality in the Narrow Sense) เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายปกครองจะต้องกระทำการโดยใช้มาตรการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ปัจเจกชน ดังนั้น ความเสียหายที่คาดหมายได้จากการใช้มาตรการดังกล่าวจะต้องได้สัดส่วนกับประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นหลักการที่เรียกร้องให้เกิดดุลยภาพขึ้นระหว่างความเสียหายอันจะเกิดขึ้นแก่เอกชนหรือแก่สังคมโดยส่วนรวมกับประโยชน์อันมหาชนพึงได้รับจากมาตรการใดมาตรการหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ใช้บังคับ หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบนี้เรียกว่ามาตรการที่ใช้บังคับนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ เจ้าหน้าที่จึงต้องชั่งน้ำหนักระหว่างผลดีและผลเสีย มาตรการใดก็ตามที่เห็นได้ชัดว่าจะยังให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนน้อยกว่า ไม่คุ้มกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเอกชน เจ้าหน้าที่ต้องละเว้นจากการใช้อำนาจดังกล่าว การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่จึงต้องได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด หรือได้สัดส่วนกับความสงสัยว่าได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น กล่าวคือ ยิ่งมาตรการที่ใช้กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดมากเท่าใด ข้อสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวกระทำความผิดอาญาก็จะต้องมากขึ้นเท่านั้น[42]

---

[40] วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 15. หน้า 86-87.

[41] Volker Krey. (2006). ***German criminal procedure.*** Kohlhammer Verlag. p. 13-15.

[42] กฤษณะ สราญบุรุษ. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 29. หน้า 34-35.

2.3.3 หลักเหตุอันควรสงสัย

"เหตุอันควร" (Probable Cause) ไม่มีคำนิยามในตัวบทกฎหมาย โดยพจนานุกรมกฎหมาย Black's Law Dictionary ได้อธิบายความหมายของ "เหตุอันควร" (Probable Cause) พอสรุปได้ว่า "กรณีที่มีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยได้กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นความผิดอาญา หรือมีสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือได้ใช้ในการกระทำความผิดซุกซ่อนอยู่"[43]

แนวความคิดของหลัก "เหตุอันควร" เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยเหตุผลของวิญญูชนจากข้อเท็จจริงที่ยังไม่ปรากฏชัด และถือเป็นพยานหลักฐานในเบื้องต้นที่จะนำไปสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สำคัญตามหลักนิติรัฐในการตรวจสอบว่าเจ้าพนักงานของรัฐได้กระทำการลงไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์เชิงปฏิบัติ ไม่มีความหมายทางเทคนิคที่แน่นอน คือเป็นดุลพินิจอย่างหนึ่ง (แต่ไม่ใช่ดุลพินิจที่เป็นอำนาจตามอำเภอใจ) เพื่อนำกฎหมายมาปรับใช้แก่ข้อเท็จจริงได้อย่างยืดหยุ่นแต่ละเรื่องไป และเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการเข้าแทรกแซงของรัฐ จึงถือว่าเป็นหลักการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชนจากการกระทำของเจ้าพนักงาน[44] และหากการสืบสวนกระทำไปโดยปราศจากเหตุอันควร ศาลจะไม่ยอมรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นวิธีการสืบสวนจึงเป็นการกระทำที่กระทบต่อสิทธิในชีวิตร่างกาย เช่น การขอตรวจค้นโดยอาศัยเหตุอันควรสงสัย (Probable Cause) ซึ่งแต่เดิมเข้าใจกันว่า การค้นมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเคหสถานและทรัพย์สิน โดยเข้าใจกันว่าการตรวจค้นจะต้องมีการกระทำอันเป็นการบุกรุกเข้าไปในเคหสถานของบุคคลด้วย เพียงแต่เจ้าพนักงานมีอำนาจตามกฎหมายที่จะเข้าไปได้ ตามความเข้าใจนี้ส่งผลให้มีการกระทำที่ละเมิดสิทธิส่วนตัว เช่น การดักฟังโทรศัพท์ การใช้กล้องทางไกลมองเข้าไปในเคหสถาน มิใช่เป็นการกระทบสิทธิเพราะมิได้มีการบุกรุก ซึ่งต่อมาจึงเกิดแนวคิดอีกแนวหนึ่งว่าการค้นไม่ใช่เรื่องบุกรุกเท่านั้น แต่บทบัญญัติเรื่องการค้นมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนตัว (privacy) ดังนั้นเมื่อบุคคลประสงค์ที่จะให้มีความเป็นส่วนตัว (expectation of privacy) กฎหมายต้องคุ้มครอง[45] ซึ่งจะต้องมีการแสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์ว่าต้องการความเป็นส่วนตัว โดยต้องประกอบด้วย[46]

---

[43] Garner, B. A., & Black, H. C. (2004). ***Black's law dictionary***. 8th ed. St. Paul, MN, Thomson/West. p. 1239.

[44] จิรนิติ หะวานนท์. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 14. หน้า 24.

[45] จิรนิติ หะวานนท์. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 14. หน้า 19-20.

[46] จิรนิติ หะวานนท์. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 14. หน้า 25.

1) เงื่อนไขทางอัตวิสัย (subjective) กล่าวคือ ต้องแสดงออกไปแล้วว่าต้องการความเป็นส่วนตัว

2) เงื่อนไขทางภาวะวิสัย (objective) กล่าวคือ ต้องแสดงออกให้คนอื่น ๆ เข้าใจว่าต้องการความเป็นส่วนตัว

เหตุอันควร (Probable Cause) กับ เหตุผลอันควรสงสัยว่ากระทำความผิด (Reasonable Suspicion) มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งในด้านคำนิยามและการดำเนินการของเจ้าพนักงาน เหตุผลอันควรสงสัยว่ากระทำความผิด (Reasonable Suspicion) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่มีความชัดเจนเพียงพอที่เจ้าพนักงานจะเชื่อว่าได้เกิดอาชญากรรมขึ้นหรือเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด[47] โดยเหตุผลอันควรสงสัยว่ากระทำความผิดอาจมีขึ้นได้ทั้งก่อนมีการกระทำความผิด ระหว่างการกระทำความผิด และภายหลังการกระทำความผิด ซึ่งความสงสัยนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่เจ้าพนักงานได้รับ โดยข้อเท็จจริงดังกล่าวจะต้องมีน้ำหนักเพียงพอที่ศาลจะรับฟัง ซึ่งเจ้าพนักงานจะต้องดำเนินการบางสิ่งบางอย่างต่อผู้ต้องสงสัยนั้น ส่วนเหตุอันควร (Probable Cause) เกิดขึ้นระหว่างการกระทำความผิดหรือคาดว่าการกระทำความผิดได้เกิดขึ้นและภายหลังการกระทำความผิด

เหตุอันควร (Probable Cause) กับ ความมีเหตุผล (Reasonable Cause) เป็นคำที่มีความหมายเหมือนกัน โดยเป็นแนวคิดของกระบวนการพิจารณาซึ่งมีหลักการว่าด้วยคุณค่าของพยานที่ได้มาจากการค้นและยึด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามหมายอาญา และเพื่อดำเนินการตามคำสั่งของศาล โดยจะต้องประกอบด้วยความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั่นเอง ที่จะทำให้บุคคลโดยทั่วไปเชื่อในเหตุผลที่ว่า อาชญากรรมได้เกิดขึ้นแล้ว และผู้นั้นตัดสินใจจะกระทำความผิด (กรณีจับกุม) หรือมีสิ่งของต้องห้ามไม่ให้นำออกจากพื้นที่จึงต้องดำเนินการตรวจค้น (กรณีค้นและยึด หรือเพื่อบรรลุตามหมาย) จึงอาจกล่าวได้ว่า การสืบสวนคดีอาญาเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานจะเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อมีเหตุอันควร (Probable Cause) โดยต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้[48]

1) ต้องมีข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เจ้าพนักงานรู้และทำให้เจ้าพนักงานเชื่อโดยสุจริตว่าการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยจะสามารถป้องกันผู้ที่คิดจะกระทำความผิด หรือถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานก็จะต้องเชื่อว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความ

---

[47] Marvin Zalman. (2002). ***Criminal Procedure: Constitution and Society.*** Prentice Hall. p. 128.

[48] วศินี วงศ์นิติ. (2550). ***อำนาจสืบสวนคดีอาญาของเจ้าพนักงาน : ศึกษามาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. หน้า 38-39.

ครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด คำว่าเจ้าพนักงานเชื่อโดยสุจริต หมายความว่า ตัวเจ้าพนักงานเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งของนั้นอยู่ ซึ่งเป็นความหมายในทางอัตวิสัย (Subjective)

2) ต้องมีข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่วิญญูชนทั่ว ๆ ไปพอจะเห็นได้ว่าเป็นไปได้ที่จะพบสิ่งของนั้นจากการแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานสืบสวน ซึ่งเป็นความหมายในทางภาวะวิสัย (Objective)

ดังนั้น การพิสูจน์ “เหตุอันควร” (Probable Cause) จะต้องพิสูจน์ทั้งสองประการ คือ พิสูจน์ทั้งอัตวิสัยและภาวะวิสัย โดยพิสูจน์ว่าเจ้าพนักงานเชื่อและคนทั่ว ๆ ไปก็เห็นเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิด และการกระทำของเจ้าพนักงานก็ต้องการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด เพราะฉะนั้น แม้เจ้าพนักงานจะเชื่อโดยสุจริตแต่คนอื่นไม่เชื่อตามก็เรียกว่ายังไม่มีเหตุอันควร การพิสูจน์ทั้งสองประการดังกล่าวต้องพิสูจน์โดยพยานหลักฐานให้ศาลเชื่อแต่ไม่จำต้องถึงกับสิ้นสงสัย และในเวลาขอออกหมายอาจจะไม่ต้องนำพยานหลักฐานมาให้ศาลดู เพียงแต่ต้องอ้างอิงพยานหลักฐานว่าอะไรคือสาเหตุแห่งความเชื่อก็พอ[49] และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าบุคคลนั้นเป็นผู้กระทำความผิด ซึ่งเหตุแห่งความเชื่อถือได้นั้นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

ก) หลักเกณฑ์การมีพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อ (Mere Evidence)

ข) หลักเกณฑ์การมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงให้เห็น (Nexus)

ค) หลักเกณฑ์ของความเป็นไปได้ (Fair Probability)

ซึ่งเป็นการคำนวณว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิด การคิดคำนวณดังกล่าวต้องดูเป็นกรณี ๆ ไป การพิจารณาถึงข้อเท็จจริงอันเป็นข้อมูลที่จะนำมาสนับสนุน “เหตุอันควร” (Probable Cause) จะต้องคำนึงถึงความน่าเชื่อถือและน้ำหนักของข้อมูล โดยพิจารณาว่าเป็นข้อมูลโดยตรง (Direct Information) คือ ตัวเจ้าพนักงานได้รู้เห็นเองโดยตรงแล้วจึงไปขอหมายศาล หรือเป็นข้อมูลบอกเล่า (Hearsay Information) เป็นพยานที่พิสูจน์ความเป็นไปได้ว่าสมควรเชื่อหรือไม่ในการที่ศาลจะพิจารณาออกหมาย แต่ไม่ใช่การพิสูจน์ความผิด ดังนั้น จะต้องพิสูจน์ถึงความน่าเชื่อถือของน้ำหนักพยานว่าได้ข้อมูลมาอย่างไร และมีน้ำหนักน่าเชื่ออย่างไร และหากเป็นบัตรสนเท่ห์ ถ้ามีรายละเอียดเพียงพอให้เจ้าพนักงานไปสืบแกะรอยตามเรื่องที่เล่ามาได้ก็ใช้ได้ ดังนั้น การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลต้องพิจารณารายละเอียดสองประการ คือ รายละเอียดของตัวพยานและรายละเอียดในเนื้อหาของพยานหรือในข้อเท็จจริงที่ต้องการพิสูจน์

---

[49] จิรนิติ หะวานนท์. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 14. หน้า 25.

ในสหรัฐอเมริกาไม่มีกฎหมายบัญญัตินิยามของคำว่า "เหตุอันควรสงสัย" (Probable Cause) ที่จะทำให้เจ้าพนักงานมีอำนาจในการสืบสวน อีกทั้งรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4 ก็มิได้ให้คำจำกัดความของ "เหตุอันควรสงสัย" ไว้ แต่ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาได้เคยตัดสินวางเป็นบรรทัดฐานไว้ในคดี Carroll v. United States, 267 U.S. 132, 162 (1925)[50] ว่า จะถือว่ามี "Probable Cause" ได้ต่อเมื่อ "ข้อเท็จจริงและกรณีแวดล้อมที่เจ้าพนักงานทราบและซึ่งได้มาจากข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างมีเหตุผลนั้น มีความเพียงพอที่จะทำให้วิญญูชนเชื่อว่าในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานนั้น ความผิดได้กระทำลงหรือกำลังกระทำอยู่ และผู้ต้องสงสัยได้กระทำหรือกำลังกระทำความผิดนั้น และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นอาจถูกค้นพบได้จากสถานที่หรือตัวบุคคลที่ต้องสงสัย"

"Probable Cause" ตามที่ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาให้คำจำกัดความไว้อย่างกว้าง ๆ ดังกล่าวนี้ ถือเป็นบรรทัดฐานที่รัฐต่าง ๆ ถือเป็นแนวทางในการวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่ศาลจะตีความไปในแนวทางการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

สำหรับประเทศไทย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้ให้คำจำกัดความของคำว่า "เหตุอันควร" (Probable Cause) ไว้ แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับการค้นในที่สาธารณสถาน มาตรา 93 เป็นการให้อำนาจเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นในเมื่อมี "เหตุอันควรสงสัย" ดังต่อไปนี้[51]

1) มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือ

2) มีเหตุอันควรสงสัยว่าสิ่งของที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลนั้นได้มาโดยการกระทำความผิด หรือ

3) มีเหตุอันควรสงสัยว่าสิ่งของที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลนั้นมีไว้เป็นความผิด

การค้นบุคคลในที่สาธารณสถานมีการใช้ในทางปฏิบัติมาก เนื่องจากปัจจุบันทุกเวลาและสถานที่อาจมีอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ การตรวจท้องที่ของตำรวจสายตรวจจึงไม่ใช่การกระทำเพียงแต่การตรวจผ่านไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพียงอย่างเดียว เมื่อประสบเหตุจึงเข้าระงับเหตุหรือทำการปราบปรามจับกุม การตรวจค้นนอกจากจะเป็นการตรวจค้นเพื่อหาวัตถุของกลางที่

---

[50] คดีระหว่าง Carroll v. United States, 267 U.S. 132, 162 (1925).

[51] วศินี วงศ์นิติ. (2550). อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 48. หน้า 40.

ผิดกฎหมาย หรือพยานหลักฐานในทางคดีในอันที่จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาลงโทษผู้ที่กระทำความผิดแล้ว ยังเป็นกรรมวิธีหนึ่งในการสืบสวนหาข่าวสาร เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสืบสวนต่อไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจค้นบุคคลในที่สาธารณสถานเจ้าพนักงานตำรวจจะทำการตรวจค้นทุกคนที่เดินไปมาโดยไม่มีเหตุอันควรสงสัยไม่ได้ เพราะประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะสัญจรไปมา ดังนั้นการตรวจค้นของเจ้าพนักงานตำรวจต้องมี "เหตุอันควรสงสัย" ว่าบุคคลคนนั้นกำลังจะกระทำความผิดหรือกระทำความผิดมาแล้ว ซึ่งการตรวจค้นก็จะเป็นวิธีการสืบสวนคดีอาญาที่มีประสิทธิภาพ

การสืบสวนคดีอาญาของเจ้าพนักงานตำรวจ สิ่งที่ต้องปฏิบัติในการสืบสวนก็คือ มีผู้มาแจ้ง หรือพบเห็นเอง ในกรณีที่ยังไม่ได้ตัวผู้กระทำความผิด หรือมีพฤติการณ์แสดงว่าจะก่อความไม่สงบขึ้น หรือเหตุการณ์อื่นใด เจ้าพนักงานตำรวจจะต้องเสนอยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับทราบ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องพิจารณา แล้วดำเนินการไปตามส่วนของแต่ละเหตุการณ์ในอำนาจหน้าที่ตามควรแก่กรณีโดยเร็ว

ดังนั้น ด้วยเหตุนี้เอง ความหมายของคำว่า "เหตุอันควรสงสัย" จึงคลุมเครือและเปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานตีความกันเอง โดยไม่มีกฎเกณฑ์มาตรฐานให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันเหมือนดังเช่นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งศาลเป็นผู้วางบรรทัดฐานโดยการตัดสินคดีไว้มากมายจนเกิดเป็นหลักกฎหมายที่ทำให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจในการสืบสวนสามารถทราบล่วงหน้าได้ว่ากรณีใดที่จะทำการสืบสวนได้ และกรณีใดที่จะทำการสืบสวนไม่ได้ อันมีผลเป็นการให้หลักประกันแก่ประชาชนในอันที่จะถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพโดยไม่ชอบ[52] อย่างไรก็ตาม การสืบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจโดยอาศัย "เหตุอันควร" นั้น ศาลได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าพนักงานโดยอาศัยเหตุอันควรสงสัย เช่น เจ้าพนักงานตำรวจค้นจำเลยกับพวกขณะยืนซุบซิบกันที่หลังสถานีรถไฟ โดยผู้ค้นได้ติดตามคนร้ายปล้นทรัพย์หนีข้ามท้องที่มา เมื่อมีเหตุสงสัยว่าจำเลยกับพวกมีอาวุธปืนและของผิดกฎหมาย ย่อมเป็นเหตุสงสัยอันควรที่จะทำการค้นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหมายค้น (คำพิพากษาฎีกาที่ 1082/2507)[53]

หลักการของ "เหตุอันควร" ถือเป็นหลักสำคัญที่จะนำมาพิจารณาว่าการสืบสวนของเจ้าพนักงานได้กระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แม้การสืบสวนจะได้กระทำเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่การที่เจ้าพนักงานของรัฐจะดำเนินการจึงต้องพิจารณาว่ามีเหตุที่จะ

---

[52] การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2. ***การสืบสวนสอบสวนก่อนการจับกุม.*** คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ. วันที่ 27-28 กันยายน 2544. ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ. หน้า 203.

[53] ศาลฎีกา. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1082/2507. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://deka.in.th/view-83537.html. [2567, 12 กรกฎาคม]

เข้าไปแทรกแซงหรือล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนหรือไม่ ดังนั้น แม้ว่าการสืบสวนกฎหมายจะมิได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติไว้ จึงเปิดโอกาสแก่เจ้าพนักงานอย่างกว้างขวางแก่การสืบสวน ซึ่งอาจมีการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติถึงการใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสืบสวนควรต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของหลักการดังกล่าวเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ

2.4 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาบางประเภทที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยคดีดังกล่าวจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้สืบสวนและสอบสวนเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จึงกำหนดให้มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ และวิธีการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษเป็นการเฉพาะ[54]

2.4.1 เจตนารมณ์ของการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ

การจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษมีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเป็นการกระทำความผิดที่ซับซ้อน มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม ความมั่นคงของประเทศ การกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีการกำหนดลักษณะหรือประเภทของคดีที่เป็นคดีพิเศษ ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจในการดำเนินคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถือเป็นกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างอำนาจสอบสวนด้วยกันเองกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอำนาจการสั่งคดีของพนักงานอัยการ ซึ่งเป็นการจัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน[55]

---

[54] กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ. (2566). ***การใช้อำนาจตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547***. รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: กรมสอบสวนคดีพิเศษ. หน้า 1.

[55] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 75 กำหนดให้ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยความ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรม โดยมีเจตนารมณ์ที่สำคัญสองประการ ดังนี้

ประการที่หนึ่ง กำหนดให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษที่ต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้[56]

(1) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกำหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ

(3) ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ

(4) จัดให้มีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ การพัฒนาความรู้และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่

(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

[56] กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560. ข้อ 2.

ประการที่สองกำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน[57] คือ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขาวิชา หรือที่เรียกว่า "สหวิชาชีพ" เป็นผู้ดำเนินการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาบางประเภทที่กำหนดให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว และวิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เจตนารมณ์ในการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ[58]กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการสืบสวนสอบสวนคดีเป็นหัวใจสำคัญของการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน แต่ในปัจจุบันพบว่าการสืบสวนสอบสวนไม่สามารถแก้ไขความบกพร่องในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีบางประเภทได้ และระบบการสอบสวนตามที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังไม่เอื้ออำนวยต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ซับซ้อน โดยที่ปัญหาอาชญากรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในแบบต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นหากไม่มีการปรับปรุงระบบการสอบสวน ย่อมเป็นการยากที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ นอกจากนี้ การค้นหาความจริงต้องอาศัยผู้มีความรู้ความชำนาญพิเศษเข้ามาร่วมทำการสอบสวนเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานให้แน่นหนา เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และเป็นตามหลักการรับฟังพยานหลักฐานของศาล

2.4.2 ความหมายและประเภทของคดีพิเศษ

คดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และคดีอาญาบางประเภทที่กำหนดให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นคือ "คดีพิเศษ" ซึ่งหมายถึงคดีความผิดทางอาญาที่จะต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และคดีพิเศษที่เกิดขึ้นโดยบทเฉพาะกาลตามมาตรา 44 ด้วย ซึ่งคดีพิเศษตามความหมายดังกล่าว ได้แก่ คดีความผิดทางอาญา 5 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 คดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) คือ คดีความผิดทางอาญาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547[59] ซึ่งมีทั้งสิ้นจำนวน 22 คดีท้าย

---

[57] กรมสอบสวนคดีพิเศษ. (2557). ***คู่มือจริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ.*** กรุงเทพฯ: กระทรวงยุติธรรม. หน้า 1.

[58] เรื่องเดียวกัน, หน้า 1.

[59] พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ. บัญชีท้ายพ.ร.บ.

พระราชบัญญัติ และที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566[60] โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ ซึ่งมี 20 คดี ทั้งนี้

(1) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

(2) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า

(3) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

(4) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเล่นแชร์

(6) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(7) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

(8) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม

(9) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค

(10) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า

(11) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา

(12) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร

(13) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

(14) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

(15) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

(16) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(17) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(18) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

(19) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(20) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(21) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร

(22) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

[60] กฎกระทรวงกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566.

ข้อ 2 ให้คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 21 (1) เป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

(1) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน

(2) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

(3) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก

(4) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร

(5) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ไม่ว่าจะเป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ หรือตามกฎกระทรวง ก็จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) ได้แก่[61]

(ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ

(ข) คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

(ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติที่สำคัญ หรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม

(ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน

(จ) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทำความผิดทางอาญา หรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา

อีกทั้งต้องเป็นไปตามรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่คณะกรรมการคดีพิเศษกำหนดด้วย ดังนั้น คดีพิเศษประเภทที่ 1 นี้ จึงต้องเป็นคดีที่มีความสำคัญ

---

(6) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

(7) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

(8) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

(9) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

(10) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง

(11) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(12) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

(13) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ

(14) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

(15) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา

(16) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่

(17) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

(18) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

(19) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

(20) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

[61] พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ. มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1)

มากและมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ เป็นที่น่าสังเกตว่าบทบัญญัติตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนามธรรมจึงจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดเพื่อให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมขึ้น เป็นการเพิ่มขอบเขตของคดีพิเศษซึ่งไม่ใช่คดีทุกประเภทหากแต่เฉพาะคดีความผิดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566 รวมจำนวน 42 ฉบับ ปัจจุบันการกำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 กำหนดไว้ในประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2565 และประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2566

ประเภทที่ 2 คดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2)[62] คือ คดีความผิดทางอาญาอื่นนอกจากตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ตามที่คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ กล่าวคือ เป็นคดีความผิดทางอาญาอื่นที่มิใช่คดีความผิดทางอาญาตามบัญชีท้ายประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2565 และประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ กรณีคดีพิเศษดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ กคพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ พ.ศ. 2561

คดีพิเศษประเภทนี้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการคดีพิเศษเป็นการเฉพาะที่จะเห็นสมควรว่าจะนำคดีอาญาใดมาดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการคดีพิเศษยึดแนวทางการวินิจฉัยลักษณะของการกระทำความผิดโดยเทียบเคียงกับลักษณะของการกระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก) - (จ) ด้วย โดยคณะกรรมการคดีพิเศษได้ออกระเบียบ กคพ. ว่าด้วยการสืบสวนคดีความผิดทางอาญาเพื่อเสนอ กคพ. มีมติให้เป็นคดีพิเศษ พ.ศ. 2551 กำหนดวิธีการสืบสวนคดีความผิดประเภทนี้เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งข้อ 7 (2) ได้กำหนดให้สืบสวนถึงลักษณะของการกระทำความผิดว่ามีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก) - (จ) ด้วย

กระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการคดีพิเศษต้องเป็นไปตามประกาศ กคพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดี

---

[62] พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ, มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2).

พิเศษ พ.ศ. 2561[63] และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566[64] กล่าวคือ ในกรณีผู้ร้องขอเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ยื่นคำร้องขอและกรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งรับคำร้องขอไว้พิจารณาแล้วจะส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองซึ่งมีรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (1) – (4) เป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณาต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณานั้น หากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอพิจารณา อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะมอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือสืบสวนตามมาตรา 23/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และระเบียบที่เกี่ยวข้องก็ได้ นอกจากช่องทางดังกล่าวแล้ว ประกาศ กคพ. ยังให้อำนาจกรณีผู้ร้องขอเป็นกรรมการคดีพิเศษหรือเป็นเรื่องที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นว่ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณา อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคดีพิเศษอาจนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคดีพิเศษได้โดยไม่ต้องเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองก็ได้

ประเภทที่ 3 คดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคสอง[65] คือ คดีความผิดทางอาญาที่มีการกระทำอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและบทใดบทหนึ่งจะต้องดำเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 หรือคดีที่มีการกระทำความผิดหลายเรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน และความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องดำเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจสืบสวนสอบสวนสำหรับความผิดบทอื่นหรือเรื่องอื่นด้วย และให้ถือว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ

คดีพิเศษประเภทนี้เป็นการดำเนินคดีในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมหรืออาชญากรรมที่มีการกระทำในลักษณะที่เป็นโครงสร้างเชื่อมโยงกัน เนื่องจากบางกรณีมีการกระทำความผิดในหลายเรื่องภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน หากการกระทำความผิดอื่นนั้นเป็นความผิดบทอื่น หรือเป็นความผิดที่ไม่มีลักษณะที่จะเป็นคดีพิเศษอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) หรือเป็นเรื่องที่คณะกรรมการคดีพิเศษยังไม่ได้มีมติให้เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษก็ให้ถือว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การสืบสวน

---

[63] ประกาศ กคพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ พ.ศ. 2561. ข้อ 12.

[64] ประกาศ กคพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566. ข้อ 3.

[65] พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ. มาตรา 21 วรรคสอง.

สอบสวนและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางการพิจารณาคดีประเภทนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ยึดหลักการเดียวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 24 เป็นแนวทางประกอบการพิจารณา

ประเภทที่ 4 คดีที่ได้ทำการสอบสวนเสร็จโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ[66] คือ บรรดาคดีใดที่ได้ทำการสอบสวนเสร็จแล้วโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ให้ถือว่าการสอบสวนนั้นเป็นการสอบสวนในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 แล้ว

คดีพิเศษประเภทนี้ เป็นกรณีที่บัญญัติไว้เพื่อป้องกันการต่อสู้ในเรื่องอำนาจการสอบสวนในคดีพิเศษ เนื่องจากการเป็นคดีพิเศษมีเงื่อนไขในการพิจารณาหลายประการดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้น หากความปรากฏภายหลังจากที่ได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแล้วว่าขาดเงื่อนไขหรือองค์ประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดของการเป็นคดีพิเศษ กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษให้ถือว่าการสอบสวนนั้นเป็นการสอบสวนในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 แล้ว เพื่อให้เป็นการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้กระบวนการดำเนินคดีอาญาในคดีนั้นสามารถดำเนินการต่อไปได้

ประเภทที่ 5 คดีพิเศษที่ค้างดำเนินการและคดียังไม่ถึงที่สุด[67] คือ บรรดาคดีพิเศษที่ค้างการดำเนินการและคดียังไม่ถึงที่สุดอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ใช้บังคับ ให้ยังคงเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานผู้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมายนั้น ๆ ต่อไปจนคดีถึงที่สุด เว้นแต่คณะกรรมการคดีพิเศษจะมีมติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

---

[66] พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ. มาตรา 21 วรรคสาม.

[67] พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ. มาตรา 21 วรรคสาม.